

1500390-14.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... menos patrulhavam o local por conta de tráfico ou suspeita contra o réu. Não visualizaram qualquer atitude que denotasse tráfico, salvo a suspeita, que como dito não é anormal para quem leva com ele drogas.

Exigível seria, para conclusão mais gravosa, que o réu tivesse visto em condições de tráfico, mantendo contato com pessoas, v.g., o que também não se deu ou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500390-14.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-14.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policia (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2125467/2021 - 01º D.P. AMERICANA,

17795971 - 01º D.P. AMERICANA, 2125467/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 678/21/344 -

DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SOUSA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

FELIPE SOUSA DE LIMA está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, acusado de em 08 de maio de 2021, por volta das 17h36, na Felício Zamperlin, 155, bairro Parque Dom Pedro II, nesta cidade, trazer com ele, para fins de traficância, 15 porções de cocaína, com peso de 2,57 gramas e dezesseis microtubos plásticos do tipo "Eppendorf" de cocaína, com peso líquido de 1,96 gramas, embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias causadoras de dependência química, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 139) e acusação (fls. 147).

Recebida a denúncia em 15 de fevereiro de 2022, fls. 148/149, houve aditamento para

correção do nome do acusado (fls. 155). A emenda foi recebida em 23 de março de 2022 (fls. 156) e o réu citado (fls. 134).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 195/197).

A Defesa pleiteou a absolvição por Insuficiência de provas do tráfico.

Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. O réu possuía pequena quantidade de drogas em seu poder (em torno de 5 gramas), para uso pessoal. Para o caso de condenação, pela primariedade, pena de admoestação verbal (fls. 201/203).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente, em parte, duvidosa a traficância.

Ao ser preso em flagrante, garantiu que era usuário de drogas. Caminhava pelo local dos fatos, frequentava aquele bairro apenas para comprar drogas. Quando viu as viaturas, tentou fugir. Foi detido, machucou o joelho na fuga. Pagou R\$ 120,00 pelos pinos de cocaína e R\$ 110,00, nas pedras de crack. O dinheiro era fruto do seu trabalho, como servente de obras. Não vendia, nem segurava drogas para terceiros. Os entorpecentes eram para o seu consumo (fls. 05).

No interrogatório judicial, repetiu que era usuário de drogas. Alegou que pagava em torno de R\$110,00 e R\$ 120,00 para pegar uma quantia maior de entorpecentes. O volume era pequeno, quando ia para uma balada, curtir com uma 'mina', era mais fácil esconder. Quando estava indo embora, caminhava até o ponto de ônibus, levava as porções até o barraco, quando avistou a viatura da ROMU. Ficou assustado e correu. Trombou com o guarda, ao pular a perna dele para tentar passar. Não reagiu, não levantou a mão para agredir ninguém. Foi preso e os cachorros vasculharam o local, mas não acharam nada. Trazia 15 invólucros de cocaína e 16 microtubos de cocaína. A droga estava fracionada porque eram vendidas em forma de 'pinos'. Os traficantes não vendem drogas em pedaços ou em forma de tijolos. Comprou os entorpecentes na Praia Azul. As trinta e uma porções duravam dois dias. Nunca traficou. Tinha a ponta do dedo preta devido ao uso da droga.

O guarda municipal Cauê Spagnol Silva se lembrou de que patrulhavam com a equipe do canil. No momento em que o Subinspetor Azanha iria realizar uma abordagem, o suspeito correu. Vinha logo atrás, percebeu a situação e desembarcou da viatura. O acusado veio em sua direção e desferiu uma 'voadora', ao pular e desferir um chute para agredi-lo. Entraram em vias de fato, ambos caíram no chão, momento em que as equipes chegaram. No chão, localizaram 15 porções de crack e 16 pinos de cocaína. As drogas estavam nas mãos do acusado, ele deixou cair ali, naquela hora. Indagado, ele disse que pagou R\$ 110,00 no crack e R\$ 120,00 nas 16 porções de cocaína. Alegou que iria fazer uso. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até o Hospital Municipal. Posteriormente, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária.

Miguel Azanha, outro guarda, ratificando a versão do colega, relatou que durante o patrulhamento, avistou um rapaz caminhando na direção da viatura, em atitude suspeita. Ao tentar fazer a abordagem, ele se evadiu. Tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Atrás da sua viatura, estava a viatura do Subinspetor Cauê, que percebeu a situação e desembarcou para realizar a abordagem. O acusado reagiu, ele agrediu o GCM Cauê com chutes, sendo necessário o uso de força para contê-lo. O réu estava com a mão fechada, ele foi jogado no chão. Felipe trazia em suas mãos, 15 pedras de crack e 16 porções cocaína. Questionado a respeito, alegou que pagou R\$ 110,00 pelo crack e R\$ 120,00, pela cocaína. Ele afirmou que a droga era para o consumo próprio. Diante dos fatos, ele foi levado até o Hospital Municipal, para atendimento médico, por causa das lesões causadas no momento da sua detenção. Em seguida, a ocorrência apresentada no Plantão Policial.

A prova é pouca, assim, para condenar o réu por tráfico de drogas.

Ele foi abordado por apresentar atitude suspeita, tinha compreensível nervosismo em especial porque levava com ele drogas, cuja propriedade não negou. No entanto, a traficância restou não provada, tanto pela negativa quanto ao destino da droga,

quanto pela ausência de qualquer indício que revelasse a prática.

Os próprios guardas civis, a respeito, confirmaram que o réu era pessoa desconhecida e muito menos patrulhavam o local por conta de tráfico ou suspeita contra o réu. Não visualizaram qualquer atitude que denotasse tráfico, salvo a suspeita, que como dito não é anormal para quem leva com ele drogas.

Exigível seria, para conclusão mais gravosa, que o réu tivesse visto em condições de tráfico, mantendo contato com pessoas, v.g., o que também não se deu ou que houvesse prévia campana e investigação. A abordagem, em verdade, foi casual, recomendada por suspeita, mas sem qualquer informação pretérita comprometendo ao réu.

A dúvida, no caso, justifica a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

“TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo de constatação (fls. 11/13), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 91/93).

Por isso de rigor a condenação, com a observação de necessidade de se desclassificar o crime para porte de drogas.

Fixação das penas.

O réu é primário. A pena deverá se ater nos limites do artigo 28 da Lei de Drogas, em dois meses. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra FELIPE SOUSA DE LIMA condenando-o às penas de advertência, prestação de serviços e medida socioeducativa de comparecimento a curso ou programa educativo, as duas últimas pelo prazo de dois meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 137).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 08 de agosto de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA